

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 340/2537 บริษัท มา จอ เวิร์ด (ประเทศไทย)
จำกัด

ผู้ร้อง

นางสาว สุพรรณิการ์ อินทร แพง กับ
พวก

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

การที่ผู้คัดค้านได้ร่วมกันเขียนประกาศที่มีข้อความดูหมิ่นเสียดสีและเหยียด
หยามผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างและผู้บังคับบัญชาไปปิดไว้ที่บอร์ดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้ร้อง ย่อมทำให้พนักงานของผู้ร้องขาดความยำเกรง เป็นการส่งเสริมและยังยื้อให้
พนักงานกระด้างกระเดื่องต่อผู้ร้องทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างผู้ร้องกับพนักงาน
อันจะส่งผลเสียหายต่อผู้ร้องและพนักงาน เมื่อผู้ร้องสั่งให้เอาออก ผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติ
ตามเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชากระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ร้อง
เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้อง และไม่เกรงกลัวความ
ผิดที่ตนได้กระทำจงใจให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ถือว่ามีเหตุสมควรให้ผู้ร้องเลิก
จ้างผู้คัดค้านได้

ผู้ร้องทั้งสี่สำนวนยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน
ทั้งสี่ซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง

ผู้คัดค้านทั้งสี่สำนวนแถลงคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

วันนัดพิจารณา ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสี่แถลงรับข้อเท็จจริงกันว่า ผู้ร้องมีกฎ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามเอกสารหมายเลข ร.1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2536 ผู้คัดค้านทั้งสี่ได้ร่วมกันเขียนประกาศข้อความว่า "แต่ผู้หิวโหย คิดจะแตกให้
แตกอย่ามากนัก ฟันจะหักปากจะพอง ลองไปคิด แตกอะไรให้ตริตรองมองสิ่งผิดจะ
ไปคิดหาทางแตกให้แยบยล กูจะแตกมึงจะมองกูไม่สน มึงคนจนกูคนรวยช่วยไม่ได้
กูแตกแล้วทำให้กูอยู่สบาย รถมึงได้เงินก็มีสุขขีเอย"แล้วร่วมกันนำประกาศดังกล่าวไป
ปิดที่แผ่นป้ายประกาศของสหภาพแรงงานมาจ่อเรืตต์บอร์ดดังกล่าวอยู่ภายในบริเวณ
ที่ทำงานของผู้ร้องโดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ร้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า กรณียังไม่สมควรลงโทษโดยการเลิก
จ้าง แต่เห็นสมควรให้ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างมีกำหนดคนละ 7 วัน จึงมีคำ
สั่งอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านทั้งสี่ด้วยการพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างมีกำหนด
คนละ 7 วัน

ผู้ร้องทั้งสี่สำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า คดีมีเหตุสมควรอนุญาต
ให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสี่นั้นข้อเท็จจริงเป็นอันยุติตามที่ศาลแรงงานกลางฟังมา
ว่า กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องตามเอกสารหมายเลข ร.1 ในหมวด
ว่าด้วยวินัยและโทษทางวินัยกำหนดไว้ว่า ความผิดเกี่ยวกับการจัดการประชุม หรือ
ชุมนุม เขียน แจกจ่าย ติดประกาศ หรือพิมพ์โฆษณาถ้อยคำหรือบทความภายใน

บริเวณที่ทำงาน หรือโรงงาน หรือบริษัทโดยไม่รับอนุญาต จะได้รับการพิจารณาโทษ ปลดออก ผู้คัดค้านทั้งสี่ได้นำประกาศที่พิพาทในคดีนี้ไปติดที่แผ่นป้ายติดประกาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ร้อง เมื่อผู้ร้องสั่งให้เอาประกาศดังกล่าวออกผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติตาม พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าผู้คัดค้านทั้งสี่เป็นลูกจ้างของผู้ร้อง หากผู้คัดค้านทั้งสี่หรือลูกจ้างอื่นของผู้ร้องไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ร้อง ผู้คัดค้านทั้งสี่ในฐานะกรรมการลูกจ้างก็มีสิทธิดำเนินการใด ๆ ภายในขอบเขตของกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรมได้ แต่การที่ผู้คัดค้านทั้งสี่ได้ร่วมกันเขียนประกาศพิพาทที่มีข้อความดูหมิ่น เสียดสี และเหยียดหยามผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างและผู้บังคับบัญชาดังกล่าวไปปิดไว้ที่บอร์ดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ร้อง ย่อมทำให้พนักงานของผู้ร้องขาดความเคารพยำเกรง เป็นการส่งเสริมและยั่วยุให้พนักงานกระด้างกระเดื่องต่อผู้ร้อง ทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างผู้ร้องกับพนักงาน อันจะส่งผลเสียหายต่อผู้ร้อง และพนักงานในที่สุดเมื่อผู้ร้องสั่งให้เอาออก ผู้คัดค้านทั้งสี่ก็มิได้ปฏิบัติตามเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ร้อง เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้อง และไม่เกรงกลัวความผิดที่ตนได้กระทำ จงใจให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย คดีมีเหตุสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสี่ได้ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับ อนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสี่ได้ตามคำร้อง

(พิมล สมานิตย์-ปรีชา ธนानันท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ